

1500368-58.2022.8.26.0229

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... não sabia o que seria feito; antes do roubo usou drogas com Andreza, encontrando o conhecido, que seguiram juntos e no caminho que decidiram fazer o roubo; o simulacro era do conhecido; depois de praticar o roubo, decidiu jogar fora o simulacro. Sua companheira presenciou apenas o final do roubo; ordenou que ela entrasse no carro. Marcos não participou do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500368-58.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500368-58.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2059200/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23352883 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1048/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2059200 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA, 1048/22/928 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Andreza de Oliveira Ribeiro e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ANDREZA DE OLIVEIRA RIBEIRO e FABIANO HENRIQUE, pela conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas em 03 de março de 2022.

Narra a denúncia, em síntese, que os réus, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram em proveito de todos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Palio Attractiv 1.0, de cor vermelha, placas FDT 4J79-Campinas/SP e um aparelho de telefone celular, bens de propriedade da vítima Samir Alex Morelli Serafim.

Requeru o Ministério Público, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos

pelo ofendido, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.

Os réus foram presos em flagrante; por ocasião da audiência de custódia, houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quanto ao réu Fabiano Henrique; à ré Andreza de Oliveira Ribeiro foi concedida liberdade provisória, sob condições (fls. 115/117).

FA e Certidão de distribuições criminais às fls. 80/82;83/110.

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2022 (fls. 146/148).

Os réus foram citados (fls. 183;188) e apresentaram resposta escrita (fls. 156/157;172/173).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 191/194).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da vítima, das testemunhas e o interrogatório dos réus. Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Acolho a preliminar suscitada pela d. Defesa a fim de reconhecer a ilegalidade no reconhecimento pessoal feito em sede policial, por inobservância do art. 226 do CPP.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores que se formou sobre o art. 226 do CPP é no sentido de não se admitir a prova da autoria "exclusivamente" com base no reconhecimento realizado apenas no modo fotográfico ou presencialmente sem as cautelas do art. 226 do CPP, cumprindo ao Juiz a análise conjunta de toda a prova produzida.

É o que se extrai do paradigmático HC 598886 / SC, no qual se assentou que:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO

OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na

compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua conseqüente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda

que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)

Por isso que se pode afirmar que a absolvição por inobservância à formalidade do art. 226 do CPP somente tem lugar quando a prova da autoria se basear "exclusivamente" no reconhecimento pela vítima.

No caso, como se verá detalhadamente, a autoria atribuída aos réus não se assenta apenas no reconhecimento, mas a partir das circunstâncias da prisão, ao que se somam os interrogatórios dos réus, suficientes para se ter certeza sobre o crime perpetrado, como se verá.

Com essas considerações iniciais, com o detalhamento a ser feito no curso da fundamentação, afasto a preliminar arguida.

Aprecio o mérito.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelos depoimentos (fls. 6/9), corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

Quanto à autoria, não há dúvidas sobre a participação dos réus.

Ouvida em juízo a vítima Samir Alex Morelli Serafim informou que, no dia dos fatos, por volta de 5h30m, tinha ido buscar um funcionário; enquanto o aguardava, foi abordado por três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher; eles gritaram: "perdeu, perdeu"; o ordenaram que saísse do carro; pegaram sua carteira e, ao constatarem que não havia dinheiro, a jogaram no meio da rua; saíram, então, com seu veículo, seu celular e os itens que estavam no veículo; o carro foi encontrado cerca de 5 horas após; reconheceu as pessoas de Fabiano e Andreza como autores do roubo; não reconheceu em delegacia a pessoa de Marcos Paulo Braga como um dos participantes na ação criminosa. Fabiano estava armado. Não recuperou o aparelho celular. O local era escuro e não tem certeza se a arma era verdadeira. Logo após foi na DP fazer o BO. O reconhecimento foi feito cerca de 5 horas após. O reconhecimento foi na viatura. Não havia feito ainda descrição dos roubadores, pois ainda aguardava atendimento. Dentro da delegacia não foi feito o reconhecimento. Marcos Paulo Braga, ouvido em sede policial, disse que estava no Bar Boa Esperança; em certo momento, Fabiano, que é seu conhecido, chegou no local e o perguntou se sabia pilotar moto, ao que respondeu afirmativamente. Assim, acompanhou Fabiano para buscar uma moto. Durante o percurso, foram abordados pela polícia, momento em que tomou conhecimento de que o veículo era produto de roubo. Relatou não ter participado do roubo.

Antonio Carlos Soares, policial militar, disse que tiveram conhecimento pelo COPOM sobre o roubo de um veículo. Em dado momento, a guarnição cruzou com esse carro no contrafluxo; iniciou-se o acompanhamento, com abordagem do veículo e de seus ocupantes. O veículo era um Fiat Palio Attractiv, placas FDT-4J79, cujo condutor foi identificado como sendo Fabiano; o passageiro era Marcos Paulo Braga e, no banco traseiro, estava Andreza de Oliveira Ribeiro. Indagados, inicialmente, Fabiano negou, porém, logo depois assumiu ter praticado o roubo do veículo. Andreza também confessou participação no crime. Marcos negou qualquer envolvimento no roubo, dizendo que estava num bar e foi pego por Fabiano. A arma utilizada na ação foi dispensada e seria uma réplica; não foi encontrada; o celular da vítima também não foi localizado. A abordagem ocorreu por volta das 10 horas da manhã, cerca de

4/5 horas após o roubo, em outro bairro.

O depoimento foi corroborado pela testemunha Ramon Santos Ribeiro, policial militar, ouvido em sede policial, que participou da abordagem e prisão dos réus. Interrogada em juízo, a ré Andreza de Oliveira Ribeiro relatou que estava presente no momento do roubo, tendo sido, contudo, coagida por Fabiano; não sabia o que ele faria; havia outra pessoa no veículo, que não era Marcos; na época tinha relacionamento com Fabiano há 1 ano; sofria agressões por Fabiano; o terceiro abordou a vítima e Fabiano estava na posse de uma arma; não sabe o que fizeram com ela; Fabiano deixou o veículo um tempo guardado em local afastado; depois ele pegou o carro porque queria realizar outro delito.

Em interrogatório o réu Fabiano Henrique confessou; disse que praticou o roubo juntamente com um amigo, não sendo Marcos; nega participação de Andreza; foi utilizado um revólver de brinquedo; Andreza não sabia o que seria feito; antes do roubo usou drogas com Andreza, encontrando o conhecido, que seguiram juntos e no caminho que decidiram fazer o roubo; o simulacro era do conhecido; depois de praticar o roubo, decidiu jogar fora o simulacro. Sua companheira presenciou apenas o final do roubo; ordenou que ela entrasse no carro. Marcos não participou do crime e não teve ciência de que o veículo tinha sido roubado. Durante o roubo Andreza estava urinando em outra rua. O conhecido ficou com o celular. Nunca agrediu Andreza fisicamente, somente verbalmente.

Como se vê de todo o contexto probatório, os réus foram detidos pouco tempo após o roubo, na posse e condução do veículo roubado, hiato no qual não há elemento mínimo de que tenham recebido o veículo de terceiro em situação de receptação, como indicou a D. Defesa.

Sobre as circunstâncias de localização do veículo temos o relato dos dois policiais, assim como do próprio amigo do réu, ouvido em sede policial.

A tudo isso se soma a confissão parcial dos réus, cumprindo lembrar que a confissão também constitui meio de prova hábil para a condenação, desde que não isolada.

Assim é que tanto Fabiano quanto Andreza confirmaram que o veículo tinha sido roubado, descrevendo as circunstâncias em que praticado, isto é, valendo-se de um simulacro de arma de fogo Fabiano e o amigo abordaram a vítima, exigindo que deixasse o veículo, tendo Fabiano assumido a direção e empreendido fuga na companhia da corré e do amigo, tendo este ficado com aparelho celular da vítima, enquanto Fabiano e Andreza ficaram na posse do veículo, tendo-o mantido escondido por algum tempo até que decidiram sair com ele no intuito de cometer outro delito.

A tentativa dos réus de eximir Andreza de qualquer responsabilidade não pode ser cancelada, uma vez contrária à dinâmica do roubo narrada pela vítima que atestou a presença de uma mulher e dois homens durante o assalto, o que infirma a versão de Andreza, também afirmada por Fabiano, de que ela nada sabia e que pouco antes tinha parado para urinar, momento em que o assalto ocorreu, de modo que chegou já ao final.

Não há, ainda, qualquer elemento concreto que aponte para a coerção de Andreza pelo companheiro Fabiano, o que, a propósito, não relatou quando ouvida em sede policial. Ademais verifica-se, como ela própria confirmou, que estavam em vias de cometerem juntos outro delito, agora na companhia de Marcos, ouvido como testemunha.

Certo, assim, que Andreza e Fabiano, companheiros na ocasião há mais de um ano, estavam de algum modo associados na prática de delitos, notadamente patrimoniais, pois não é crível a prática do crime sem prévio ajuste considerando a posse de réplica de arma de fogo.

A narrativa, portanto, a respeito da corré Andreza não encontra amparo no contexto probatório. A versão de Andreza é fantasiosa e a proteção que lhe conferiu o réu Fabiano não subsiste, diante do que foi dito pela vítima em seu depoimento: os dois participaram da ação, juntamente com um terceiro não identificado, sendo que os homens lhe deram ordens para que saísse do veículo, enquanto a mulher estava junto, acompanhando-os, caindo por terra a alegação defensiva de que Andreza não teria visto nem participado da ação criminosa.

No ponto, a vítima prestou depoimento coeso e uniforme, o que confere idoneidade à versão da vítima prestada em juízo, no caso pessoa idônea e que desconhecia os réus

antes dos fatos, apresentando-se coerente com os demais elementos de prova dos autos.

Por tudo, restou comprovado que os acusados, previamente ajustados, abordaram a vítima, juntamente com um terceiro indivíduo, exigindo o veículo da vítima, além de subtrair seu aparelho celular.

A prova é, assim, coesa e segura. Não há, pois, qualquer dúvida quanto à prática imputada na denúncia, inexistindo causas que afastem a ilicitude, exclua a culpabilidade ou a punibilidade.

Há incidência da causa de aumento de pena previstas no §2º, inciso II, pois não há dúvida de que o delito foi praticado em regime de concurso de agentes, conforme relatado pela vítima, de modo uniforme e seguro. Assim, aumento a pena em 1/3.

Presente, ainda, a causa de aumento do §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, posto que houve emprego de arma de fogo, impondo o aumento de 2/3.

Muito embora a vítima tenha, em Juízo, dito não ter certeza sobre a natureza do instrumento, ser verdadeiro ou simulacro, afirmou em sede policial que se tratava de um revólver, o que foi, frise-se, confirmado por Andreza em seu interrogatório judicial, oportunidade na qual ela expressamente confirmou que Fabiano estava na posse de uma arma.

Assim, cabia aos réus o ônus de comprovar que o artefato era um simulacro e à mingua de apreensão subsiste a causa de aumento de pena, pois a falta de exame pericial comprobatório de sua lesividade é dispensável, sendo presumido seu poder lesivo.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA.

ÔNUS DA DEFESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo. 2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (REsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011). 4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 5. Agravo regimental improvido." AgRg no REsp 1712795/AM (2017/0316911-3), Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma do STJ, j. 05/06/2018.

Incide no caso, em relação a Fabiano, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, sendo multirreincidente, em razão das condenações impostas nos autos de números 0002915-87.2018.8.26.0229, 0003065-39.2016.8.26.0229 e 0003144-47.2018.8.26.0229, conforme certidão de fls. 104/110.

Por fim, o pedido de reparação de natureza cível realizado pela acusação, deve ser acolhido.

No caso, o dano moral não requer prova específica, operando-se in re ipsa, como mera consequência da conduta criminosa praticada pelos réus contra a vítima, que foi ameaçada por arma de fogo, ainda que se trate de simulacro, como alegou o réu, que lhe causou intenso sofrimento psicológico.

Assim considerado, fixo a quantia de R\$ 20.000,00 para a vítima Samir, para efeito de reparação dos danos morais sofridos, com fundamento no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal; o valor deverá ser monetariamente atualizado a partir da data desta sentença, e acrescido dos juros da mora contados da data do crime (Súmula nº 54 do STJ); valendo esta sentença, após o trânsito em julgado, como título executivo judicial para cumprimento de sentença, em favor da vítima. Quanto aos danos materiais, não informado modelo e valor do aparelho subtraído, não é possível, a condenação.

Passo a dosar a pena.

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, em relação à ré Andreza de Oliveira Ribeiro, diante da inexistência de elementos negativos a serem valorados nesta fase, sendo todos próprios do crime, fixo a pena base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias multa. O réu Fabiano Henrique ostenta maus antecedentes (condenação imposta nos autos de nº 0122253-37.8.26.0114, conforme se extrai da FA e certidão de fls. 83/110), sendo circunstância negativa, pelo que fixo a pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes para a ré Andreza de Oliveira Ribeiro. Para o réu Fabiano Henrique, está presente a circunstância da multirreincidência, conforme fundamentação, pelo que elevo a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias multa. A confissão parcial pelo réu Fabiano não permite redução face sua multirreincidência, que se sobrepõe.

Na terceira fase, por força no §2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa para a ré Andreza de Oliveira Ribeiro;; para o réu Fabiano Henrique fixo a pena em 7 anos 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias multa.

Por fim, elevo a pena em 2/3, por força do §2º-A do art. 157 do CP, fixando a pena da ré Andreza de Oliveira Ribeiro em 8 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias multa; e a pena do réu Fabiano Henrique é fixada em 12 anos 1 mês e 5 dias de reclusão e 26 dias multa.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a pena aplicada e a circunstância do crime ter sido praticado em concurso de agentes, com grave ameaça contra a pessoa mediante emprego de arma de fogo, causando maior temor à vítima, além dos demais elementos apontados na fixação da pena base, inclusive a multirreincidência do réu Fabiano Henrique na prática delitosa, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de maior fiscalização da pena, justifica a imposição do regime mais severo, deve-se iniciar no regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que a ré Andreza respondeu ao processo em liberdade, ao passo que o réu Fabiano está preso desde 03 de março de 2022, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração para progressão de regime, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções, nos termos do artigo 66, da Lei das Execuções Penais.

Em razão da quantidade da pena aplicada superar 4 anos, e por se tratar de crime praticado com grave ameaça contra a pessoa, não é possível a substituição por restritiva de direito ou a suspensão da pena. Fabiano Henrique, ainda, é multirreincidente.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO a ré ANDREZA DE OLIVEIRA RIBEIRO, RG: 46204838-SP, filha de Ailton Aparecido Ribeiro e Geralda de Oliveira Ribeiro, nascida em 03/11/1989 em Sorocaba -SP, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, submetendo-a à pena de 8 anos 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias multa, no piso legal; e CONDENO o réu FABIANO HENRIQUE, RG: 32395168-SP, filho de Onezio Henrique Prado e Maria Teresa Amaro Henrique, nascido em 06/01/1980 em Campinas - SP, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, submetendo-o à pena de 12 anos 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial

fechado, e 26 dias multa, no piso legal.

Condeno, ainda, solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R\$ 20.000,00, para efeito de reparação dos danos morais sofridos, em favor de Samir Alex Morelli Serafim, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Sobre o valor de indenização por dano moral incidirá correção monetária, segundo Tabela Prática do E.TJSP, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Deixo de fixar ressarcimento por danos materiais, nos termos da fundamentação.

Disposições finais:

Na hipótese, a prática de crime com grave ameaça à pessoa, em concurso de pessoas, valendo-se de arma de fogo, somados à multirreincidência, exige-se acautelar o meio social contra futuras ações, além de se garantir o cumprimento da pena aplicada. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU FABIANO HENRIQUE. Recomende-se os réus no estabelecimento onde se encontrarem custodiados. Expeça-se guias de execução provisória. Comunique-se ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNPM).

Andreza de Oliveira Ribeiro poderá recorrer em liberdade, mantidas as medidas cautelares impostas.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a falta de elementos e de contraditório específico (CPP, art. 387, inciso IV).

Incidirá no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados.

Com a qualificação completa dos sentenciados, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Oportunamente, se o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA